Tribunal das PECs — Parte 2: o julgamento

Direito Constitucional — Organização dos Poderes · DIRBN.04 · 30/10/2026 · Caderno do Grupo 4

O que fazer: o seu grupo é agora um **tribunal**. Para cada PEC deste caderno, decida se a emenda é **válida** ou **inválida** e fundamente com a Constituição.

Onde procurar: use o art. 60 como mapa. Leia a **autoria** (art. 60, I a III), o **momento** em que o país estava (§ 1º), os **turnos e votos** em cada Casa (§ 2º), **quem promulgou** (§ 3º) e **o que a emenda pretende abolir** (§ 4º). O defeito pode estar em qualquer desses lugares, pode haver mais de um, e pode não haver nenhum.

Regras: as PECs foram escritas por outro grupo da turma e estão aqui **sem o nome dos autores**, transcritas como eles as escreveram, inclusive com eventuais erros de digitação ou de datas, que também podem ser considerados no julgamento. Se encontrar um defeito que os autores não planejaram e a fundamentação estiver correta, ele **conta a favor do tribunal**: vale a Constituição, não o gabarito de quem escreveu.

Tempo: a primeira metade da aula, até as **20h15**, é para a análise, nas salas. A partir das 20h15, cada grupo escolhe **um representante**, que apresenta oralmente o julgamento do grupo: as decisões, como o grupo chegou a elas e a fundamentação. É a **defesa oral** do acórdão.

> **Critérios desta parte (1,0):** julgamento correto, conferido com a nota dos autores e com a Constituição (0,4); fundamentação, com dispositivo e razão em cada PEC (0,4); apresentação e defesa oral do julgamento (0,2).

PEC 03 — PEC do Voto Facultativo

Ementa: A pec altera o art. 14, § 1º, II, “b”, da Constituição Federal para tornar facultativo o voto dos maiores de sessenta anos.

Quem propôs: Deputado José Afonso e outros 185 deputados federais.

Texto da emenda: Art. 1º O art. 14, § 1º, inciso II, alínea ‘b’, da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: os maiores de sessenta anos; e Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

Justificação: Os eleitores com mais de sessenta anos enfrentam dificuldades de deslocamento e de acesso aos locais de votação. A faculdade do voto respeita a autonomia dessa faixa etária, sem retirar o direito de votar. A medida acompanha a ampliação da expectativa de vida e a diversidade de condições de saúde entre os idosos.

Tramitação na Câmara: Protocolada em 14/03/2023. A CCJC declarou a admissibilidade em 06/06/2023. A Comissão Especial emitiu parecer favorável em 20/09/2023. Aprovada em 1º turno em 10/10/2023, por 331 votos a 98, e em 2º turno em 24/10/2023, por 326 votos a 104.

Tramitação no Senado: Recebida em 07/11/2023. A CCJ aprovou o parecer favorável em 05/03/2024. O Plenário aprovou a proposta em 20/03/2025, por 52 votos favoráveis e 14 contrários, sem alteração do texto.

Contexto do país: Normalidade institucional durante toda a tramitação, sem intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio.

Desfecho: Emenda Constitucional nº 140 promulgada em Sessão Solene do congresso nacional em 03/04/2024, pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

PEC 04 — PEC do Voto Facultativo Universal e Educação para a Cidadania

Ementa: Altera o art. 14 da CF/88 para tornar facultativos o alistamento e o voto a todos os cidadãos, garantir transparência eleitoral e instituir ações permanentes de educação cívica.

Quem propôs: 1/3 dos membros do Senado Federal (27 assinaturas de Senadores).

Texto da emenda: “Art. 1º O § 1º do art. 14 da CF passa a vigorar com a seguinte redação: ‘Art. 14. § 1º O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para todos os cidadãos brasileiros, observadas as demais disposições desta Constituição e da legislação eleitoral.’ (NR)”

Justificação: A proposta visa consagrar a plena autonomia e liberdade do cidadão no exercício dos seus direitos políticos. A transição para o voto facultativo é respaldada pelo compromisso do Estado em garantir ampla transparência nas regras eleitorais e promover campanhas contínuas de conscientização política e cidadania.

Tramitação na Câmara: Protocolada em 15/03/2025. Admissibilidade aprovada na CCJC em 10/04/2025. Aprovada na Comissão Especial em 20/05/2025. Votação em Plenário: 1º Turno (10/06/2025 - 315 votos) / 2º Turno (25/06/2025 - 310 votos).

Tramitação no Senado: Aprovada na CCJ do Senado em 15/08/2025. Votação em Plenário: 1º Turno (10/09/2025 - 53 votos) / 2º Turno (28/09/2025 - 50 votos). Promovida sem alterações de mérito no texto.

Contexto do país: Plena normalidade constitucional (sem intervenção federal, estado de defesa ou de sítio).

Desfecho: Promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal em 28/10/2025, convertida na Emenda Constitucional nº 142/2025.

Folha do acórdão

Grupo julgador: _____

Integrantes presentes: _____

	PEC 03	PEC 04
Decisão (válida ou inválida)		
Limitação do art. 60 violada (formal, circunstancial, material ou nenhuma)		
Dispositivo da Constituição		
Fundamento (3 a 5 linhas)		

Comparação: escreva abaixo da tabela, em 2 ou 3 linhas, qual das PECs é a mais grave e por quê.

Envio: ao final do julgamento, mande esta folha preenchida para antonio.mario@atmos.edu.br, com o assunto TRIBUNAL DAS PECs - Parte 2 - Grupo X - DIRBN.04.